

א"א אפריקה ישראל מגורים

חוזה מתכנן אינסטלציה

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ

רמת שרת שלב ב

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

אחים חניקוב (2012) בע"מ
ח.פ. 514738906

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

אחים חניקוב

(2012) בע"מ

ספק:

חוזה מתכנן אינסטלציה

שנערך ונחתם ביום (תאריך חתימת חוזה)

בין

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715
513958009

(להלן: "המזמין")

מצד אחד;

אחים רזניקוב (2012) בע"מ
אליאב 16 ירושלים
514733906

ל בין

(להלן: "המתכנן")

מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור למתכנן את ביצוע שירותי המתכנן כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והמתכנן הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט למתכנן.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי חכמויות, ההמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י המתכנן תוך כדי ביצוע שירותי המתכנן, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י המתכנן כאמור יערכו בשפה העברית.

CONT-5-564

מס' חוזה:

תבנית: מתכנן אינסטלציה

פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

אחים רזניקוב

(2012) בע"מ

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה:

ח.נ. 514733906

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.נ. 513958009

- 2.4 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5 המתכנן יבסס את שירותי המתכנן על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנוהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי המתכנן, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב המתכנן, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 המתכנן ישמור על נוהלי קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל המתכנן להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 המתכנן מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי תרשומות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי המתכנן והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר המתכנן כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי המתכנן, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי המתכנן.
- 2.10 המתכנן מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי המתכנן, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. המתכנן מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- 2.11 המתכנן לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפריקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והמתכנן מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור למתכנן אחר, מתחייב המתכנן לשלף עמו פעולה ככל שיידרש.
- 2.13 המתכנן ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1 המתכנן מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי המתכנן יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה.

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטליציה

אח"כ חתום (2012) כרים
גרסה: 1.2
14/3/2012

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

ספק: בירושלים בע"מ

אח"כ רזניקוב

(2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
513958009

3.2 המתכנן מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי המתכנן ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי המתכנן.

3.3 מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של המתכנן, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות למתכנן מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של המתכנן, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.

3.4 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של המתכנן למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.

המתכנן מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תוקפו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בישיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של המתכנן שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות המתכנן כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.3 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהמתכנן להחליף כל עובד מעובדיו של המתכנן שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות המתכנן, ועל המתכנן למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי המתכנן תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את המתכנן מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 מהמתכנן מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי המתכנן. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי המתכנן ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות המתכנן

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי המתכנן וכל הכרוך בכך, יפעל המתכנן בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהמתכנן לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהמתכנן לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה המתכנן רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע וזכויות בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא

מס' חוזה: CONT-5-564

סוטוט: [סוטוט חוזה]

תבנית: מתקן אינסטלציה

גרסה:

ת.כ. 514733906

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: אחים רזניקוב

(2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.פ. 512958009

באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

- 5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי המתכנן כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי המתכנן וכן לבדוק את טיב שירותי המתכנן הנעשים על ידי המתכנן ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם המתכנן מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2 המתכנן ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי המתכנן וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד המתכנן ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי המתכנן והמתכנן מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות המתכנן על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את המתכנן מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהמתכנן להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יחא בכך כדי לשחרר את המתכנן מאחריותו המקצועית והמלאה ולא יחא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 המתכנן יבצע את שירותי המתכנן בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי המתכנן, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי המתכנן במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי המתכנן בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל המתכנן בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין המתכנן לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי המתכנן או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי המתכנן עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע למתכנן, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי המתכנן יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינטליג'נציה

גרסה: אחים (2012) נעים
ת.צ. 14733906

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: אחים דרזניקוב

(2012) בע"מ

© וקסלר. ברגמן ושות' שרקי-דין

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ת.צ. 14733906

ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3 על חשבון שכר המתכנן ישולמו למתכנן תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר המתכנן ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי המתכנן ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע למתכנן. במקרה של הפסקת עבודתו של המתכנן כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והמתכנן לא יהיה זכאי לשום תוספת מזיכית הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר המתכנן במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק המתכנן את העבודות ומצא אותן תואמות לר:כניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י המתכנן ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי המתכנן לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי המתכנן תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר המתכנן, הינם הצגת רישיון המתכנן כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי המתכנן כדין, חתום ע"י רו"ח או רשויות המס, כנדרש כמו כן, ככל שהמתכנן לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר המתכנן, ינוכה מס במקור כדון, מכל סכום ע"י שכר המתכנן שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר המתכנן בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שניים בתכנון

8.1 המתכנן מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את המתכנן בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי המתכנן, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהמתכנן ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי המתכנן ושכר המתכנן. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע למתכנן דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של המתכנן ו/או של היועצים.

מס' חוזה: CONT-5-564
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה
גרסה: אחים רזניקוב (2012)
מס' חוזה: 514733906

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ספק: אחים רזניקוב
(2012) בע"מ

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
מס' חוזה: 514733906

8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י המתכנן.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4. המתכנן מתחייב להכין, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין המתכנן לרוכשים. המתכנן יתפשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתעורר בין המתכנן לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

9.1. המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזריזות ובדיוק מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.

המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

9.2. אשור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו נשחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על היועץ לערוך ולקיים, על חשבון היועץ, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות היועץ קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת 1** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת 1**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי היועץ עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי היועץ שלא לערוך את הביטוח המצויין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.

9.4. ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

9.5. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלי

גרסה: אחים המהלך (2012) נרמ

914733906 ח.ג.

פרויקט: פ.א. פיתוח ובניה

בירושלים בע"מ

פסק: אחים רזניקוב

(2012) בע"מ

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פ.א. פיתוח ובניה
בירושלים בע"מ
914733906 ח.ג.

עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.

- 9.6 מובהר, כי גבולות הארצות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, תוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת חבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי חבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל היועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדויק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהיועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיעסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

מס' חוזה: CONT-5-564
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתפן אינסטלציה
אח"מ חתום (2012) כ"ט
ג'סה: 51473906
ח.נ. 2.0

פרייקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
אח"מ רזניקוב
ספק: (2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
51473906

הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות והחלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המתכנן מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי המתכנן ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהנסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה המתכנן את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, נגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת המתכנן על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה למתכנן.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המתכנן ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הוראה בכתב על כך למתכנן. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו- ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו- ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה למתכנן לתביעות פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשיכ מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה המתכנן חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותי המתכנן על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה המתכנן זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו- 12.1.4 לעיל.

12.3

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינטליגנציה
אחים חניקוב (2012)
גרסה: 5.14733908.0

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ספק: אחים חניקוב
(2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
523553009

12.3.1. מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1. המתכנן הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התרה במתכנן, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והמתכנן לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. המתכנן הפר את חוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהמתכנן או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יתחיל הסעיף אם המנהל הראשי במשרד המתכנן נפטר, המתכנן פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי המתכנן או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של המתכנן.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין למתכנן שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי המתכנן שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה למתכנן לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע למתכנן מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד המתכנן ו/או המתכנן נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה למתכנן, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידיו את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשיך שירותי המתכנן לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי המתכנן שבוצעו עד לאותו מועד, והמתכנן מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהמתכנן לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכויותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכויותיו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת המתכנן ו/או לנכות מכל סכום שגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מזכנן אינטרלייב

גרסה: אחים חתום 2012

ת.פ. 51473906

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

ספק: בירושלים בע"מ

אחים רזניקוב

(2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פיתוח ובנייה
אחים רזניקוב
51473906

- ולראיה באו הצדדים על התתום:**

פ.א. פיתוח וזכיה
בחדשלים בע"מ
522958009

נספח "א"
נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לנגיית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בירושלים - רמת שרת י'לב ג, פ.א פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' 101-0760256 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-גוש 30193 חלקה 117 מגרש 1.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן המתכנן הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. המתכנן מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - ירושלים.

"חוזה הפיתוח" - חוזר הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא : אבי ברטי לוי

2.10 התכנון יתבצע במודל חלת מימד ע"י תוכנת REVIT, במתודולוגיית BIM, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי ה REVIT של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (PLT/PDF/DWG), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת view@. כל תעבורת הקבצים ותבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד והמתכנן הם :

- א. ראש צוות : יגאל רוניקוב
ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד המתכנן לצורך מתן שירותי המתכנן ע"פ חוזה זה : יגאל רוניקוב

3.3 במידה והמתכנן לא עמד במשימותיו כפי שהוגדרו ע"י המנהל

3.4 המנהל הראשי במשרד המתכנן הוא אדריכל/מהנדס : יגאל רוניקוב

5.2 הנושאים הם :

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
ה. ריכוז הוראות שנויים.

7.2 הדפסות שישא בהן המזמין יהיו רק מהזמנות דרך המערכת

7.4 שינויים שיבוצעו או יידרשו לאחר אישור התכנון ע"י המזמין, יידונו בין המתכנן למזמין בהתאם לסוג השינוי ככתוב בסעיף 8

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסט'ציה
אח"מ חתום (2012)
גרסה: 1473006.0

פרויקט: פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
אח"מ חתום
פסק: (2012) בע"מ

פ.א פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.ב. 513958069

הספרינקלרים, הביוב, סידור ניצול אנרגיית השמש, חימום מים מרכזי, משאבות, מכלי מים, מערכות מניח למים (כולל קריאה ממוחשבת), בורות שאיבה וכו'.

בשטחים ציבוריים:

תשריט הכולל את תיאור קווי ההולכה, מיקום הידרנטיים, מיקום תאי הביקורת וההסתעפויות ומיקום האביזרים (כולל: סימון קוטר הצינורות, האביזרים והספחים).

חתכיני לאורך קווי ההולכה והתאים, סימון שיפועי קווי ההולכה, מפלסי תחתיות ורום הצנרת, התאים, הקרקע הטבעית והקרקע המתוכננת, סימון הצטלבויות עם צנרת וקווי הולכה והפתרונות בנקודות ההצטלבות. במקרה ויוחלט על ידי המזמין לתכנן את המבנים בשיטה טרומית/מתועשת, יסמן המתכנן את המגרעות, השרוולים, החורים וכו' על רקע תכניות האלמנטים הטרומיים.

ב. תאום התכניות שלעיל עם היועצים האחרים ובפרט עם האדריכל ומתכנן הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות הקונסטרוקציה והאדריכלות והקפדה על סימון חורים או מעברים דרך אלמנטים קונסטרוקטיביים באופן שיופיעו בתכניות הקונסטרוקציה. בדיקת תכניות שיערכו על ידי יועצים אחרים והקפדה על אפשרות מעבר צנרת תחת הריצוף, בפירים אנכיים ואופקיים ותחת התקרות.

ג. הנחיות למתכננים האחרים לגבי מילוי הל"ת באופן שיופיעו בתוכניות האדריכלות, הקונסטרוקציה והיועצים.

ד. תכניות כלליות בק.מ. 1:100 או 1:250 או 1:500 של חצרות המבנים ובהן כל הנערכות החיצוניות המתוכננות ע"י המתכנן (על גבי תכניות פיתוח מעודכנות). תכניות אלה יותאמו לחיבור ביוב עירוני, חיבור מים לנקודת חיבור עירונית, חיבור גז למתקן מרכזי, מיקום מכלי גז ודלק לפי הנחיות חב' הגז, תאי מילוי גז ודלק, התאמת המים לרשתות השקיה וכן מוצא מי גשמים מהבניינים ומערכות ניקוז ותיעול חיצוניות (במידה וישנן כאלה).

ה. אלמנטים בתצר: תכנון אינסטלציה לאלמנטים שבמסגרת הפיתוח כדוגמת: ביתני אשפה, תיעול בתחום מגרשים, הזנות לראשי מערכות השקיה וכו'.

ו. הגשת תכניות מערכות כיבוי אש במים לאשור מכון התקנים הישראלי (עלות בדיקה ראשונה על חשבון המזמין). תיקון התוכניות בהתאם לדרישות מתיי עד קבלת אשור המכון.

ז. הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתובי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל המערכות המתוכננות תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בפרויקט ובדיקה של תכניות, מתקנים ומערכות, אף אם תוכננו ונערכו על ידי מי מהיועצים האחרים. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.

ח. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "אסקי", כך שניתן יהיה להעתיקים לכל מעבד תמלילים אחר, ע"ג דיסקט ובתדפיס.

מס' חזרה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חזרה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה:

אחים חתיר (2012) בע"מ
514733906 ח.נ.

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: אחים רוניקוב
(2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

תכנון ובנייה
אחים חתיר
514733906

נספח "ד"שכר המתכנן

1. תמורת ביצוע מלוא שרתי המתכנן / תכנון מערכות אינסטלציה סניטרית למבנים, לאלמנטים במגרשים, למבנה מכירות ולדירה לדוגמא / תכנון מערכות הספקת מים בשטחים ציבוריים / תכנון מערכות ביוב בשטחים ציבוריים / תכנון מערכות ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין למתכנן בשיעורים כדלקמן:

1.1 סכום קבוע ומוחלט של 1140 ₪ / יח"ד ₪ (במילים: אלף מאה וארבעים ש"ח).

1.2 סכום קבוע ומוחלט של 6.65 ₪/מ"ר ₪ (במילים: שישה שקלים ושישים וחמש אגורות /למ"ר) לכל שטחי החניון.

1.3 סכום קבוע ומוחלט של 6.65 ₪ (במילים: שישה שקלים ושישים וחמש אגורות/מ"ר) בגין תכנון בשטחי מסחר בגמר מעטפת.

1.4 סכום קבוע ומוחלט של 300 ₪ /ש"ע (שלוש מאות ₪) בגין באם יתכנו שינויים לאחר גמר התכנון עקב שינויים אדריכליים.

1.5 אופציה: סכום קבוע ומוחלט של 500 ₪ (חמש מאות ₪) בגין ביקור נוסף לצורך פיקוח עליון.

בסעיף זה:

מבנה ראשוני - מבנה שזוקם לראשונה עפ"י תכניותיו של המתכנן.

מבנה חוזר - מבנה נוסף המוקם על אותו המגרש או במגרש אחר עפ"י תכניותיו של המתכנן, בין אם על פי תכניות קיימות על כל פרטיו ובין אם לצורך הקמתו התבקש המתכנן להכין תוכניות נוספות הכוללות שינויים והתאמות לתכניות המבנה הראשוני. כגון: התאמת התכנון לשינויים בחקיקה, בתקנים, בתקנות ו/או בהנחיות הרשויות, תמונת ראי, שינויים בקומת הינמודים ו/או בקומה העליונה במבנה, התאמה למרתפים, הצמדת זוג מבנים, תוספת ו/או הפחתת עד שתי קומות טיפוסיות, שינויים קלים במידות.

2. הסכום המפורט בסעיף 1.1-1.3 לעיל יהיה צמוד למדד לצרכן פברואר 2022 [מדד בסיס] (העומד על 103.5 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.

3. למען הסר ספק:

3.1 שכר המתכנן ירושב על פי כמות יחידות הדיור שבתכנון ושבתוכנית המזמין לבצע בכל קטע וקטע של הפרויקט (לשם ההמחשה: אם בקטע א' בכוונת המזמין לבצע 60 יח"ד, והמתכנן נדרש לתכנן 60 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותן 60 יח"ד בלבד) וזאת גם אם התכנון יתאים לקטעים הבאים בפרויקט אין באמור לגרוע מחובת המתכנן לבדוק ולוודא התאמת תכנון המבנים להעמדה על מגרשים בקטעים הבאים.

3.2 מובהר כי שכר המתכנן ליח"ד ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסי המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת, אופי וסוג השינויים שידרשו ע"י המזמין.

3.3 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

פרויקט:	פ.א. פיתוח ובנייה	תבנית:	מתכנן אינסטלציה	מס' חוזה:	CONT-5-564
ספק:	בירושלים בע"מ	גרסה:	אחים רזניקוב	סטטוס:	[סטטוס חוזה]
	(2012) בע"מ		ח.נ. 14733906		

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.נ. 14733906

4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף ע"פ כל דין, לרבות אישור על ניהול ספרים ואשור על ניכוי מס במקור.
5. תנאי מוקדם לביצוע רישומים לפי נספח זה הוא קיום כל התחייבויות המתכנן על פי חוזה זה, השלמת כל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן, כמפורט בנספח ב', ומסירת כל המסמכים והתכנון למזמין.

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.נ. 14733906

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית מתכנן אנונימית
אחים חיה (2012) כ"ס
גרסה 1.0
ח.נ. 14733906

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: אחים רזניקוב

(2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1	מקדמה .	20%
1.2	לאחר גמר והתכנון המוקדם, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין .	10%
1.3	לאחר גמר התכנון הסופי, כאמור בנספח ב', ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין -	10%
1.4	לאחר אישור הבקשות להיתרי בניה והוצאת היתר בניה .	15%
1.5	לאחר גמר המכרזים, התכנון המפורט והמכרזים, ואישור עבודות שלב זה על ידי המזמין.	15%
1.6	לאחר גמר הוצאת תוכניות לבצוע.	10%
1.7	במהלך ביצוע הפיקוח העליון .	10%
1.8	לאחר גמר וביצוע העבודות בהתאם לחוזה זה, הפעלת הפרויקט וזומתקן, קבלת המערכות וקבלתם על ידי המזמין, ולאחר בדיקת החשבונות הסופיים בגין העבודות ואישורם על ידי המתכנן והמזמין, וקבלת אישור לאכלוס .	8%
1.9	לאחר גמר הפיקוח העליון, תיקוני הבדק וקבלת תעודת גמר לפרויקט, אישור המתכנן בכתב להשלמת הפרויקט בהתאם לתכניותיו, לתקנים מחייבים ולשביעות רצונו .	2%

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו הבלעדית של המזמין.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח "ז" לחוזה.

4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 60 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

כ.א. פיתוח ובנייה
הנדסה כללית וביצוע
ת.ד. 51473006

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אישור (2012) בע"מ

גרסה: [גרסה] 51473006

פרויקט: 5.א פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: אחים רזניקוב

(2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח י"י

תאריך: [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
יוני נתניהו 1 גי' אור יהודה ת.ד. 715
513958009

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת אחים רוניקוב (2012) בע"מ / הפועל בשם חברת אחים רוניקוב (2012) בע"מ / המספק שירותים לחברת אחים רוניקוב (2012) בע"מ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי אחים רוניקוב (2012) בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון מתכנן אינסטלציה בפרויקט פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל אחים רוניקוב (2012) בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י אחים רוניקוב (2012) בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
יוני נתניהו 1 גי' אור
יהודה ת.ד. 715
513958009

לכבוד ר.נ.,
אחים רוניקוב (2012) בע"מ
ח.פ. 514732906
אחים רוניקוב (2012) בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-544

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: אחים רוניקוב

(2012) בע"מ

שם: אחים רזניקוב
 ת.ז.: 304606544
 כתובת: גבעת שאול 31 ירושלים

אחים רזניקוב (2012) בע"מ
 ח.ג. 14733906

פ.א. פיתוח ובנייה
 בירושלים בע"מ
 ח.ג. 55555555

מס' חוזה: CONT-5-564
 סטטוס: [סטטוס חוזה]

ותבנית: מתכנן אינסטלציה
 אחים רזניקוב (2012) בע"מ
 גרסה: [גרסה] ח.ג. 14733906

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
 בירושלים בע"מ
 ספק: אחים רזניקוב
 (2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ז"מפרט ביטוחי היועץ

היועץ מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור לחלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 לחלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של היועץ ביחס להתחייבותיו על פי ההסכם הנדון.

גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, נעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי היועץ, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנוגע מפעולותיו של היועץ והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי היועץ אך לא לפני התאריך _____ (להלן: "התאריך הרטרואקטיבי"). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת 12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נושא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תחודש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי היועץ, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונות עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי היועץ.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות היועץ על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ-4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של היועץ ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.

ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד הביטוחי מורחב לשפות את אחריותו למעשי ו/או מחדלי היועץ והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.
ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לוותר על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינטליגנטי
אחים חניקוב (2012)
גרסה: 3.0
מס' חוזה: 4733906

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
אחים רזניקוב
ספק: (2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
אחים רזניקוב
ספק: (2012) בע"מ
מס' חוזה: 4733906

- ג. כמו כן היועץ מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.
- ד. תריג כוונה ו/או רשלנות רבותי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטרת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
הג' 573955009

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינטגרציה (2012) מ"מ

אחים חניקוב (2012) גרסה: 573955009

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: אחים רזניקוב

(2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.כ. 51473906

מס' חוזה: CONT-5-564
סטטוס: [סטטוס חוזה]

תכנית: מחנן אינסטלציה
גרסה: אחים רזניקוב (2012) כע"מ
ח.כ. 51473906

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ספק: אחים רזניקוב
(2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "1"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור*	המבוטח	אופי העסקה*	מעמד מבקש האישור*
שם אפי מגורים בע"מ ו/או חברות אם ו/או חברות בנות ו/או חברות אחיות ו/או חברות קשורות חברות שלובות ו/או חברות קשורות ו/או כל חברה הנמנית בקבוצת "אפריקה-ישראל" ו/או עובדיהם ו/או מנהליהם	שם	שירותים - 085	מזמין שירותים
ת.ז.ח.פ.צ. 5200034760	ה.ז.ח.פ.		
כען	כען		
יוני נתניהו 1, אור-יהודה			

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומחזור הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'
חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח					שקל	304/302/307/315/328/329/321/309
צד ג'					לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.	
אחריות מעבידים					שקל	304/302/309/308/328/321
					לתובע, לאירוע ובמצטבר על פי הפוליסה.	
אחריות מקצועית					שקל	302/318/328/332/301/303/325/326/327/321
					לאירוע ובמצטבר על פי	
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): *						
038						

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

חבנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פאסטימח ובנייה

בירושלים בע"מ

אחים רזניקוב

2012) בע"מ

פסק:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

חתימת האישור	
המבטח:	
ביטול/שינוי הפוליסה *	
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	
* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.	

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תנ:ית: מתכנ אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

אחים רזניקוב

(2012) בע"מ

ספק:

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

למען הסר ספק יובהר כי מסמך זה מהווה השלמה והבהרה לנספח ב' ובכל מקרה אינו גורע ממנו.

בתכנון מבנים ואלמנטים במגרשים פרטיים:

1. תכנית קומת מרתף תרותון – תיאור חדר משאבות, מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג.
2. תכנית קומת מרתף עליון – תיאור חדר משאבות, מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג.
3. תכנית קומת קרקע / כניסה – תיאור חדר משאבות, צובר גז, צ.מ.ג, חדר אשפה.
4. תכנית קומות אי זוגיות – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
5. תכנית קומות זוגיות – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
6. תכנית קומת גג – מים, ניקוז, שופכין, דלוחין, צ.מ.ג, גז, ניקוז מזגנים.
7. תכנית גג עליון – לתיאור המערכת הסולרית, מקום קולטנים/צ"א, צ.מ.ג, מרזבים, מכלי מים משאבות וכו'.
8. תכנית קומה חריגה.
9. תכניות מערכות ספרינקלרים במבנה, חדרי משאבות וציוד נלווה.
10. נספח סניטרי לצורך הגשה לעירייה.
11. תכנית מגרש המראה קווי ושוחות מים וביוב, ניקוז ותיעול, צנרת גז, ריכוזי מונים (כולל חיבור לשוחות עירוניות, צוברי גז וראשי מערכות מים להשקיה).
12. עפ"י הנחיית המנהל יוכנו תכניות נפרדות למערכת המים, שופכין ודלוחין, גז, מערכת סולרית, ניקוז מזגנים.
13. איזומטריות של מערכות המים, שופכין ודלוחין, גז, מערכת סולרית.
14. חתכים אנכיים במבנה.
15. תכנית תאום מערכות במגרש.
16. תכניות תאום מערכות בנרתפים ובקומות הכניסה.
17. פרטים (שרולים וכו') שונים.
18. מערכת מניה למים בקריאה ממוחשבת.
19. מפרטים מיוחדים וכתבי נמויות. אומדן מפורט.
20. כל תכנית ו/או מסמך אחר שידרשו במהלך התכנון והביצוע, על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.
21. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
513953004

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מתכנן אינסטלציה
אחים רזניקוב (2012) בע"מ
גרסה: 5/473906 ח.נ.

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ספק: אחים רזניקוב
(2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

22. מובהר בזאת – שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.

23. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 -- "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

בניה טרומית/ מתועשת:

במקרה ויוחלט על ביצוע המבנים כולם או מקצתם בבניה טרומית/מתועשת יידרש המתכנן להכין, בנוסף לכל הנ"ל, גם את התכניות המתאימות לבניה טרומית/מתועשת, כולל סימון שרולים והכנות קצה עם מידות מדויקות והנחיות ביצוע על רקע כל אלמנט ואלמנט.

בתכנון מערכות הספקת מים, ביוב, ניקוז ותיעול בשטחים ציבוריים:

1. תכנית כללית – תנוחה – קווי הולכה, הידרנטים, תאים והסתעפויות, חיבור לצנרת קיימת, חיבור לראשי מערכות השקיה, חיבורים למגרשים, מיקום אבזורים.
2. תכניות לבצוע בשלבים-כנ"ל.
3. חתכים לאורך.
4. תכניות תאים – התאים, המגופים והאבזורים.
5. מערכות הגברת לחץ/מערכות שאיבה.
6. פרטים שונים.
7. מפרטים מיוחדים וכתבי כמויות. אומדן מפורט.
8. כל תכנית אחרת אשר תידרש במהלך התכנון והביצוע, על מנת לקבל עבודה מושלמת, בהתאם לשקול המנהל.
9. רשימות מעודכנות של תכניות כולל תאריך ומספר מהדורה – לפחות פעם בחודש.
10. מובהר בזאת שהתכניות יוכנו לפי בצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הביניים.
11. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".

כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ח.נ. 522953009

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: מוזנח אינסטלציה
גרסה: אחים חנינוב (2012) כע"מ
ח.נ. 514733906

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
ספק: אחים חנינוב
(2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :
 פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
 יוני נתניהו 1 ג' אור יוזודה ת.ד. 715
 513958009

(המזמין)

אני הח"מ אחים רוניקוב (2012) בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- רמת שרת שלב ב בקשר עם תכנון ופיקוח עליון על פרויקט מגורים הכולל מסחר וחניונים הכולל 2 מגדלי מגורים בני 19 קומות כ"א בס" : 278 יח"ד ומסחר 2000 מ"ר בקומת קרקע וחניון תתי"ק של כ- 22,300 מ"ר, מאשר בזאת שהעבודות הני"ל בוצעו והושלמו בהתאם להנחיותי, לתכניותי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,
 אחים רוניקוב (2012) בע"מ
 ח.פ. 514733906
 אחים רוניקוב (2012) בע"מ
 פ.א. פיתוח ובנייה
 בירושלים בע"מ
 ח.פ. 513958009

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תכנית: מתכנן אינסטלציה

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה

בירושלים בע"מ

ספק: אחים רוניקוב
 (2012) בע"מ

© זקסלר, ברגמן ושות' ערי-דין

נספח י"ידוגמא לנסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
513958009

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר רמת שרת שלב ב עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל.
עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תחיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן ז' הוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.
אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו ביאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.
ידוע לנו כי אין בתצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת המתכנן:

_____ אחים רזניקוב (2012) בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ח _____ שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

מס' חוזה: CONT-5-564

סטטוס: [סטטוס חוזה]

חבנית: מתכנן אינסטלציה
אחים רזניקוב (2012) בע"מ
גרסה: [גרסה] 513958009

פרויקט: פ.א. פיתוח ובנייה בירושלים בע"מ
ספק: אחים רזניקוב (2012) בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

פ.א. פיתוח ובנייה
בירושלים בע"מ
513958009